

Предоплата за медицинскую услугу в Казахстане

Что можно, что нельзя и где проходит граница. Рабочая записка, 22 августа 2026.

1. Предоплату брать можно

Платные медицинские услуги оказываются на договорной основе, и правила предусматривают авансирование — **до 80% от суммы договора**. Клиника при этом обязана заранее довести до пациента условия и порядок оплаты и выдать документ, подтверждающий оплату.

Значит, сама по себе такая схема закону не противоречит:

«Приём стоит 20 000 ₸, для брони времени нужно внести 5 000 ₸»

2. А вот «5 000 ₸ не возвращаются» — другой вопрос

В типовой форме договора есть ключевое положение: при досрочном прекращении услуги поставщик **возвращает разницу** между оплаченной суммой и фактически оказанной услугой — за исключением случаев нарушения пациентом условий договора.

То есть клиника не может рассуждать так: «мы назвали это предоплатой, поэтому при любом отказе деньги наши». Нужно договорное основание, которое позволяет удержать.

3. Пациент отменил запись заранее

- консультация — 20 000 ₸;
- пациент внёс 5 000 ₸;
- за два дня до визита сообщил, что не придёт;
- врач ещё ничего не оказал.

Очевидного основания присвоить все 5 000 ₸ у клиники нет, если договор не предусматривает конкретное последствие отмены и это последствие соответствует законодательству. Платная медицинская услуга должна быть связана с фактически оказываемой помощью, а договор — определять порядок оплаты.

4. А если пациент просто не пришёл

Здесь позиция клиники сильнее. Если в договоре или правилах заранее написано примерно так:

«При неявке пациента без предварительного уведомления предоплата не возвращается»

и пациент с этим согласился — клиника может ссылаться на нарушение условий договора. Именно такое исключение предусмотрено типовой формой. Но важен **текст договора**, а не устная фраза администратора.

5. Самый интересный вариант — «плата за бронирование»

Клиника говорит: это не предоплата за услугу, а отдельная плата 5 000 ₸ за бронирование слота врача.

Тогда нужно смотреть, чем эти 5 000 ₪ являются юридически. Если фактически это часть стоимости консультации, одного лишь названия «невозвратная плата за бронь» недостаточно, чтобы сделать её невозвратной. Правила требуют, чтобы перечень платных услуг и условия и порядок их оплаты были доведены до пациента.

Итог

Ситуация	Оценка
Клиника требует предоплату при записи	Законно
Предоплата 20–50% стоимости	В принципе допустимо
Предоплата до 80%	Предусмотрено правилами
Пациент заранее отменил запись	Нужно смотреть договор
Пациент не пришёл вообще	Можно удержать при наличии условия
«Предоплата невозвратная» без условия в договоре	Сомнительно
Клиника держит всю сумму, хотя услуга не оказана	Не автоматически законно

Главное. Законодательство не даёт клинике универсального права говорить «предоплата = невозвратная». Смотреть нужно на три вещи: текст договора, условия отмены и было ли фактически что-то оказано.

Рабочая записка для внутреннего пользования, не юридическая консультация. Формулировки правил и типовой формы договора приведены по памяти и не сверены с действующей редакцией — перед тем как опираться на них в разговоре с клиникой или в договоре, проверьте актуальный текст.